



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO PROBATORIO

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

DERECHO

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA 27-08-2025

VERSION 2024

CODIGO

**CREDITOS
ACADEMICOS**

NUMERO HORAS

**PERIODO
ACADEMICO**

HAD

HDE

HTS

TJD-0893

3

3

9

12

8

PRELACION

TJT-06124 (Teoría General de la Prueba)

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TJP-1153

Derecho Probatorio

TJP-1253

Derecho Probatorio

PRESENTACION

La asignatura derecho probatorio está integrada por todas aquellas nociones, principios, sistemas y procedimientos, relacionados con los diferentes medios de prueba a utilizar en todo proceso, a los efectos de llevar a la convicción del juzgador la verdad de los hechos alegados por cada una de las partes que intervienen en dicho proceso.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Proporcionar al estudiante todas aquellas competencias que le permitirán tener el conocimiento, dominio e identificación de los diferentes medios de prueba que están regulados por el legislador. Esto le permitirá aplicar las diversas herramientas adquiridas en el ejercicio profesional en la defensa de sus clientes ante los órganos jurisdiccionales.

COMPETENCIAS PREVIAS

Analiza la prueba, instrucción de la causa, principios generales del hecho probatorio y la intermediación para la obtención de conocimientos generales y la puesta en marcha de su comprensión en el contexto jurídico legal. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Aplica el objeto, fines y carga de la prueba en el marco jurídico legal existente para lograr el dominio del proceso y se puedan tomar decisiones en el mismo. Utiliza las fases de la actividad y sus sistemas probatorios para la producción u obtención, requisitos, admisibilidad, lapsos y sistema de fijación de los medios de prueba para una práctica profesional legal eficaz. Emplea la sana crítica, prueba anticipada y clasificación de la prueba en la ejecución del proceso para la apreciación del resultado de las pruebas judiciales en el ámbito profesional.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes. Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Todas las asignaturas de la carrera derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
El derecho probatorio	El derecho probatorio: Naturaleza jurídica. Principios generales. Procedimiento probatorio, inasistencias del citado, efectos. Sistemas probatorios. IA y derecho probatorio.
Unidad II	CONTENIDOS
Medios de prueba en la legislación venezolana	Confesión. Características. Requisitos de existencia. Clasificación. Posiciones juradas. Oportunidad para proponerlas. Evacuación. Juramento: decisorio-supletorio-diferido, objeto y oportunidad. Prueba de testigos, tipos de testigos, tacha de testigos.
Unidad III	CONTENIDOS
Documentos	Documentos. Clasificación. Principios que los rigen, eficacia. Instrumentos, tipos de instrumentos. Diferencias entre documento privado y público. Prueba documental. Impugnación. Prueba por escrito: documento público, documento privado-auténtico. Tratamiento procesal. Exhibición. Tacha: Documentos- testimonial-instrumentos.
Unidad IV	CONTENIDOS
Indicios y presunciones	La experticia, diferencia entre experticia y testigo, tipos de experticia. Inspección judicial, requisitos y promoción. Prueba fotográfica, características, requisitos y valor probatorio. Indicios y Presunciones.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: El derecho probatorio	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza el derecho probatorio, los principios y sistemas de la legislación venezolana para la recolección, presentación y valoración de pruebas en procesos judiciales.	Caracteriza las reglas, principios y sistemas del derecho probatorio para ser aplicadas en casos legales. Selecciona los principios y sistemas del derecho probatorio para aplicar en situaciones legales. Aprecia la importancia del derecho probatorio, sus principios y sistemas para la presentación de pruebas en los procesos judiciales.
UNIDAD II: Medios de prueba en la legislación venezolana	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Utiliza los medios de prueba para seguir las formalidades en la tramitación de casos particulares.	Diferencia los medios de prueba en el ámbito jurídico de acuerdo con sus formalidades y requisitos para cada caso. Maneja el medio de prueba de acuerdo con el caso jurídico que se trate para desarrollarlo. Aprecia las formalidades y requisitos de los medios de prueba que debe utilizar de acuerdo con el asunto/causa jurídica que se trate.
UNIDAD III: Documentos	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Realiza los procedimientos para presentar documentos en los procesos judiciales y evitar así que el juez en su decisión no logre valorarlos.	Escoge el procedimiento a seguir, para presentar documentos en el proceso judicial particular. Emplea los procedimientos necesarios al objeto de presentar documentos en el proceso judicial. Percibe la importancia de los procedimientos al presentar documentos como prueba en los procesos judiciales particulares, a fin de, evitar decisiones injustas.

UNIDAD IV: Indicios y presunciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa los elementos probatorios utilizados por el juez del proceso judicial, en la valoración de la prueba con la intención de, proporcionar material para la sentencia.	Conoce los elementos probatorios a utilizar por el juez en la valoración y apreciación de la prueba en casos judiciales para recolectar los mismos. Desarrolla casos particulares al objeto de presentar los elementos probatorios al juez en la valoración y apreciación de la prueba. Acoge la función de los elementos probatorios en el proceso según sea el caso para llevarle al juez el conocimiento de unos hechos.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Preguntas generadoras. actividad focal. Foro/Debate.	Estudios de caso. Preguntas activadoras. ABPRO. ABP.	Estudio de casos. ABP-ABPRO juego de roles. pruebas escritas u orales.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Bello, H. (1979) Derecho probatorio. Tomos: I y II

Bello Tabares, H. (2016) Tratado de derecho probatorio-teoría general del derecho. Tomos: I, II y III. Editorial: Ibañez

Legis (2022) Derecho Probatorio. Colección Universitaria Mi Clase-Libro. Edición 4.

Rengel, R. (2001). Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV. Caracas.

Rivera, R. (2015) Las pruebas en el Derecho Venezolano. 6ª Edición. Editorial Horizonte. Barquisimeto, Venezuela.

Mendoza, R. y De León, O. (s/f) Extracto del libro "los principios los actos y las pruebas" Programa básico de formación. para auditores y abogados de la CGR. Disponible en:
https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ven_des_cont.pdf

RSC Tirant (2023) ¿Qué es el Derecho Probatorio? Blog en línea. Subvencionado por el Gobierno de España. Ministerio de cultura. Disponible en: <https://formacion.tirant.com/es/derecho-probatorio-que-es/>

Varela, E. (2016) Derecho Probatorio Venezolano. Blog en línea. Disponible en:
<https://aquiselahablarederecho.com/2016/05/07/el-derecho-probatorio-venezolano/>

Vi veritatis et iustitustiae (s/f) Consideraciones Generales Del Derecho Probatorio. Derecho probatorio I y II. Blog en línea. Disponible en: <https://derecho-probatorio.jimdofree.com/probatorio-i/unidad-i/consideraciones-generales/>